

교통사고 조사결과 이의신청서 / 재조사 신청서

인쇄용 범용 양식 + 작성 가이드 + 증거목록 + 민간심의 요청서

본 PDF는 2026-07-08 기준 공개 자료를 바탕으로 만든 인쇄용 범용 양식입니다. 기관별로 요구 서식, 접수처, 사건 단계가 다를 수 있으므로 제출 전 담당 경찰관서 안내를 확인하세요.

1. 조사 기준 요약

확인 항목	내용
공식 서식	시도경찰청 민원서식 중 "교통사고이의신청서" 다운로드 항목이 공개되어 있음.
온라인 접수	경찰민원24의 "수사 이의 신청"은 국민신문고와 연계되며, 수사 중 또는 수사종결한 경찰서의 상급 시도경찰청 선택을 안내함.
재조사 기준	현행 「교통사고 조사규칙」상 교통사고 재조사는 사고조사를 수행한 경찰관서의 바로 위 상급 경찰관서 재조사팀이 담당하는 구조로 확인됨.
민간심의	재조사 결과에 다시 다투는 경우 「교통사고 민간심의위원회 운영규칙」상 별지 양식인 "교통사고 민간심의 요청서"를 사용하는 절차가 확인됨.

2. 제출 경로 선택 가이드

방안	특징	장점	단점 / 유의점	실무적 제언
방안 01 방문 또는 우편 접수	담당 경찰서 민원실 또는 상급 시도경찰청에 서면 제출	접수증 확보가 쉽고, 첨부자료 원본 확인이 수월함	방문 시간이 들고, 대용량 영상은 별도 저장매체가 필요할 수 있음	블랙박스 원본, 현장 사진, 진술서 등 증거가 많은 사건에 적합
방안 02 온라인 접수	경찰민원24 / 국민신문고 경로로 신청	이동 없이 접수 가능하고 처리 이력 확인이 쉬움	파일 용량 제한, 관서 선택 오류 가능성, 원본성 확인 한계	우선 접수 후 원본 영상은 담당자 안내에 따라 별도 제출하는 방식이 효율적
방안 03 민간심의 요청	재조사 결과에도 이의가 있는 경우 심의 요청	외부 전문가 관점의 검토를 기대할 수 있음	모든 사건이 자동 심의되는 절차는 아니며 재조사 단계 후 검토가 일반적	이미 재조사 통지를 받은 사건에서 쟁점과 증거가 명확할 때 사용

추천 우선순위: 1차 조사결과에 대한 이의는 본 양식 2-4쪽을 작성하여 상급 시도경찰청 또는 담당 경찰관서 안내에 따라 제출하고, 재조사 결과에도 이견이 남으면 5쪽의 민간심의 요청서 양식을 사용하세요.

교통사고 조사결과 이의신청서 / 재조사 신청서

수신: ☐ ○○시·도경찰청장 귀하 ☐ ○○경찰서장 귀하

※ 사건 단계와 관할에 따라 접수기관이 달라질 수 있습니다. 접수 전 담당 경찰관서 또는 경찰민원24 안내를 확인하세요.

1. 신청인

성명		생년월일	
주소		연락처	
전자우편		사고와의 관계	☐ 운전자 ☐ 보행자 ☐ 동승자 ☐ 피해자 ☐ 가해자로 지정된 자 ☐ 기타

2. 대리인 - 해당 시 작성

성명		생년월일	
주소		연락처	
신청인과의 관계		위임장 첨부	☐ 예 ☐ 아니오

3. 사고 및 조사 정보

사건번호 / 접수번호		사고일시	년 월 일 시 분경
사고장소		담당 경찰서	
담당 조사관		조사결과 통지일	년 월 일
관련 차량 / 당사자		보험사 / 접수번호	

4. 이의신청 대상

☐ 가해자 / 피해자 판단 ☐ 신호위반 판단 ☐ 중앙선 침범 판단 ☐ 진로변경 / 끼어들기 판단 ☐ 안전거리 / 전방주시 판단 ☐ 속도 / 제한속도 판단 ☐ 블랙박스 / CCTV 등 증거 미반영 ☐ 목격자 진술 누락 ☐ 현장조사 미흡 ☐ 실황조사서 또는 사고도면 오류 ☐ 교통법규 적용 오류 ☐ 기타

5. 신청 취지

아래 조사결과에 이의가 있으므로, 관련 증거를 재검토하고 현장확인, 관계자 진술 보강 등 필요한 재조사를 거쳐 조사결과를 정정 또는 재통지하여 주시기 바랍니다.

6. 신청인 확인

작성일	년 월 일	신청인	(서명 또는 인)
-----	-------	-----	-----------

이의신청 사유 상세기재서

※ 단순히 “억울하다”는 표현보다, 기존 조사결과와 어느 부분이 어떤 증거와 맞지 않는지 항목별로 적는 방식이 유리합니다.

1. 기존 조사결과 요약

예: ○○경찰서는 신청인을 가해자로 판단하였고, 그 근거를 ○○로 보았음.

2. 다투는 핵심 쟁점

쟁점 번호	다투는 판단	신청인 주장	연결 증거
1			
2			
3			
4			

3. 사고 경위 및 시간순 정리

예: 사고 10초 전 - 본인 차량은 2차로 직진, 상대 차량은 우측 골목에서 진입 / 사고 3초 전 - 상대 차량 방향지시등 미점등 등

4. 누락 또는 오인된 증거

예: 블랙박스 원본 00:01:23 구간, 현장 사진 3번, 목격자 ○○○ 진술, CCTV 위치 등

5. 구체적 요청사항

☐ 블랙박스 원본 재검토 ☐ CCTV 확보 / 열람 ☐ 목격자 재진술 ☐ 현장 재조사 ☐ 사고도면 정정 ☐ 신호체계 확인 ☐ 속도 / 제동거리 검토 ☐ 기타

증거자료 목록 및쟁점 대조표

※ 제출자료는 번호를 붙이고, 신청서 본문에서 같은 번호로 인용하세요. 예: “증거 3 블랙박스 00:01:23 부분”.

1. 첨부 증거자료 목록

번호	자료명	입증하려는 사실	제출 형태 / 파일명	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. 쟁점별 반박 구조

기존 조사결과 / 담당기관 판단	신청인 반박	근거자료 번호	요청 조치

3. 첨부자료 제출 체크

☐ 교통사고사실확인원 또는 조사결과 통지자료 ☐ 블랙박스 원본 또는 캡처 ☐ CCTV 위치도 / 확보 요청 메모 ☐ 현장 사진 / 로드뷰 캡처 ☐ 차량 파손 사진 / 수리견적서 ☐ 진단서 / 치료기록 ☐ 목격자 진술서 ☐ 보험사 과실판단 자료 ☐ 위임장 / 신분확인 자료 ☐ 기타

교통사고 민간심의 요청서 - 선택 양식

※ 재조사 결과에 다시 이의가 있는 경우에 사용하는 보조 양식입니다. 실제 제출 시에는 해당 시도경찰청이 요구하는 별지 또는 HWP 양식을 우선 확인 하세요.

1. 신청인 및 대리인

신청인 성명		생년월일	
주소		연락처	
대리인 성명		연락처	
위임장 첨부	☐ 예 ☐ 아니오	사고와의 관계	☐ 운전자 ☐ 보행자 ☐ 동승자 ☐ 기타

2. 사고 및 재조사 결과

사건번호 / 접수번호		최초 담당 경찰서	
사고일시	년 월 일 시 분경	사고장소	
재조사 담당기관		재조사 결과 통지일	년 월 일
재조사 결과 요지		심의 요청 쟁점	

3. 심의 요청 취지

위 재조사 결과에 이의가 있으므로 교통사고 민간심의위원회 심의를 요청합니다.

4. 심의 요청 사유

재조사 결과에서 여전히 다투는 부분, 객관 자료와 맞지 않는 부분, 추가 확인이 필요한 부분을 번호별로 작성

5. 신청인 확인

작성일	년 월 일	신청인	(서명 또는 인)
-----	-------	-----	-----------

작성 체크리스트 및 출처

1. 제출 전 체크리스트

확인	항목	검토 내용
☐	사건 특정	사건번호, 사고일시, 사고장소, 담당 경찰서, 조사결과 통지일을 빠짐없이 기재했는지 확인
☐	쟁점 특정	“부당하다”가 아니라 “어떤 판단이 왜 틀렸는지”를 쟁점별로 나누어 적었는지 확인
☐	증거 연결	주장 하나당 증거 번호 하나 이상을 연결했는지 확인
☐	원본 보존	블랙박스, CCTV, 사진 원본 파일명과 촬영 시각을 보존했는지 확인
☐	접수 증빙	방문 또는 우편 제출 시 접수증, 등기번호, 제출자료 사본을 보관했는지 확인
☐	절차 구분	경찰 조사결과 이의와 보험사 과실비율 분쟁은 절차가 다를 수 있음을 확인

2. 문장 작성 예시

- ☐ 신청인은 ○○경찰서의 20○○년 ○월 ○일 조사결과 중 “신청인 신호위반” 판단에 이의가 있습니다.
- ☐ 그 이유는 증거 1 블랙박스 영상 00:01:23-00:01:29 구간에서 신청인 차량이 녹색 신호에 교차로에 진입한 사실이 확인되기 때문입니다.
- ☐ 또한 증거 3 현장사진에 따르면 상대 차량 진행방향의 정지선과 신호등 위치가 조사도면과 다르게 표시되어 있어 현장 재확인 이 필요합니다.
- ☐ 따라서 위 증거를 반영하여 사고도면과 위반 판단을 재검토하여 주시기 바랍니다.

3. 유의사항

- 이 양식은 기관이 제공하는 공식 HWP 원본을 그대로 변환한 파일이 아니라, 확인한 공개 자료와 실무 항목을 반영한 범용 PDF 입니다.
- 사건이 이미 검찰 송치, 법원 절차, 행정심판, 보험분쟁 단계로 넘어간 경우에는 제출처와 문서명이 달라질 수 있습니다.
- 상해, 중상해, 사망사고, 12대 중과실, 음주운전, 무면허, 뺑소니가 관련된 사건은 법률전문가 상담을 권장합니다.
- 개인정보와 영상 원본을 제출할 때에는 제출처, 제출일, 파일명, 제출매체를 기록해 두세요.

4. 참고 출처 - 2026-07-08 확인

구분	출처 및 확인 내용
공식 민원서식	전북경찰청 정보마당 > 민원서식 > 교통: “교통사고이의신청서” 다운로드 항목 확인
온라인 민원	경찰민원24 > 국민신문고 > 수사 이의 신청: 국민신문고 연계, 상급 시도경찰청 선택 안내 확인
행정규칙	국가법령정보센터:「교통사고 조사규칙」[시행 2025. 11. 13.] [경찰청훈령 제1185호] 확인
민간심의	국가법령정보센터:「교통사고 민간심의위원회 운영규칙」 및 별지 “교통사고 민간심의 요청서” 확인

끝.